

Atividade Avaliativa

Crimes Cibernéticos: Tipificação e Implicações Legais

01- A transformação digital trouxe benefícios inegáveis, mas também novos desafios jurídicos. Com a expansão do uso de dispositivos conectados e a circulação massiva de dados pessoais, surgiram novas formas de violação de direitos fundamentais, exigindo do ordenamento jurídico brasileiro a criação de normas específicas. Nesse contexto, leis como a Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) surgiram para coibir condutas ilícitas cometidas no ambiente digital, tipificando crimes como a invasão de dispositivo informático e regulamentando a responsabilidade dos provedores de internet, a proteção da privacidade e o acesso a dados pessoais.

Essas legislações representam avanços importantes na consolidação da tutela penal e civil do espaço cibernético, reforçando a segurança da informação e o respeito à dignidade digital dos cidadãos.

Com base no texto e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta:

- A) A Lei nº 12.737/2012 prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos para a invasão de dispositivo informático, sendo necessária a comprovação de dano patrimonial efetivo para a tipificação do crime.
- B) O Marco Civil da Internet autoriza os provedores de aplicações a fornecerem dados cadastrais de usuários à autoridade policial sem ordem judicial, desde que o crime envolva prejuízo coletivo.
- C) A invasão de dispositivo informático, conforme o artigo 154-A do Código Penal, configura crime ainda que não haja violação de mecanismo de segurança.
- D) O acesso indevido a dispositivo informático protegido por senha, com o intuito de obter dados sem autorização do titular, caracteriza crime de invasão de dispositivo informático, punido com detenção de 1 a 4 anos e multa, podendo haver aumento de pena em caso de prejuízo econômico.
- E) O Marco Civil da Internet exclui a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo, mesmo quando descumprem ordem judicial de remoção de material ilícito, por prevalência da liberdade de expressão.

02- Considerando a evolução legislativa brasileira sobre crimes cibernéticos, redija um texto explicativo e fundamentado abordando:

- a) As principais diferenças entre crimes cibernéticos próprios e crimes cibernéticos impróprios, com exemplos de cada categoria;

b) A forma como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) contribuem para a tutela penal e civil da privacidade e da segurança digital no Brasil.